



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	מיקה עידית
	2	מיקה שי
	3	זאובר שמשון אלכסנדר
	4	זאובר דוריס
	באמצעות עו"ד גור מורן מרדכי בית גיבור ספורט דרך מנחם בגין 7 רמת גן	
	נגד	
נתבעים	1	יקוטי אברהם
	2	יקוטי יפעת
	3	לב ארי שלום שי
	4	לב ארי גליה
	5	בן יוסף אסתר
	6	בן יוסף יצחק
	7	דניאל אורי
	8	דניאל אורית
	9	למאי אפרים
	10	למאי גילה
	11	קופרלי צבי
	12	אלישקוב דוד
	13	מגלשוילי אלישקוב אתרי
	14	הכט דרור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכט רוזי	15
קורודו רות	16
גרשון פינחס	17
גרשון אורית מיכל	18
מירלי מורדק	19
מירלי רעיה	20
טטרו דוד	21
טטרו אתרי	22
מורי יחיאל	23
לופו דרור	24
משה-לופו ליטל	25
אוזלבו שלמה	26
פרח אלי	27
פרח פרידה	28
חנן דיויס	29
חנן אטל	30
כהן ארז	31
כהן רחל	32

באמצעות עו"ד יואב הר עוז
תל חי 24 ב' רעננה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלומי דמי איזון לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **החוק**). בתיק מונה מומחה מוסכם ובהתאם להסדר הדיוני הצדדים הגישו סיכומיהם והגיעה העת להכרעה.

תמצית העובדות והליכים קודמים

2. העובדות והשתלשלות העניינים פורטו בהחלטתי בבקשה לדחיית התביעה על הסף מיום 5.9.2021 (להלן – **ההחלטה**). בתמצית, הבית המשותף מושא התביעה הוא בית מורכב הכולל שני בנייני מגורים המצויים ברחוב אהרון יריב 2 ו-4 חולון (גוש 6869 חלקה 75; להלן – **הבית המשותף**), כאשר הבית הספציפי בו נעשו עבודות מצוי ברחוב אהרון יריב 4 (להלן גם – **הבניין**). הבית המשותף מכיל 52 תתי חלקות, כאשר התובעים מיקה וזאובר, בעלי דירות הגן בבניין הם בעלי תתי חלקות 27 ו-28 (בהתאמה) (להלן – **הנתבעים**). הנתבעים הם בעלי דירות בבניין שלהן מוצמדות מרפסות (להלן – **הנתבעים**).

3. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנחתם ביום 29.5.2014. לענייננו, תקנון הבית המשותף קובע בין היתר ש"בעלי הדירות שהוצמדה להן חלק קרקע רשאים יהיו לבנות על חלקי הקרקע הצמודה כל בניה וניצול ללא הגבלה וללא צורך בקבלת הסכמה ו/או חתימת בעלי הדירות האחרות בבניין ו/או של נציגות המבנים ו/או נציגות הבית המשותף אך בכפוף לקבלת היתרים כדין מאת הרשויות המוסמכות. הסכמת בעלי הדירות ניתנות זאת מראש". ואולם, תקנון הבית המשותף שותק בעניין חלוקת זכויות הבנייה הקיימים או אלו העתידיים.

4. הורתה של התביעה בהחלטת הנתבעים להרחיב את המרפסות הקיימות, כאשר בעלי דירות הגן התבקשו לאפשר לבעלי המרפסות לבצע עבודות משטח הגינות. לאחר הליכים שונים ומספר דיונים שלא זה המקום לפרטם, מונה מומחה מטעם כב' המפקחת על רישום מקרקעין, דגנית קציר-ברין וביום 5.7.2021 ניתן פסק דין הנותן תוקף להסכמת הצדדים בעניין זה.

5. בד בבד, ביום 5.1.2021 הוגשה התביעה שבכותרת שבה תבעו בעלי דירות הגן את בעלי המרפסות לתשלומי איזון כפיצוי על הרחבת המרפסות. לטענת התובעים, בעקבות הרחבת המרפסות תתווסף לדירות בעלי המרפסות תוספת שטח עיקרי של 300 מ"ר על חשבון זכויות בניה השייכות גם לתובעים בחלקם היחסי. התוצאה היא שלתובעים אין יכולת לנצל את זכויות הבנייה בשיעור דומה, מאחר שלדירתם אין מרפסת שאותה אפשר להרחיב. התביעה נסמכה על הוראת סעיף 71 לחוק המקרקעין ולה צורפה חוות דעת שמאית לפיה שווי זכויות הבנייה למרפסות הוא בסך של 53,500 ש"ח לטובת התובעים - 2 וסך של 46,800 ש"ח לטובת תובעים 3-4.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בעלי המרפסות מנגד ביקשו לסלק את התביעה על הסף מאחר שלטענתם זו הוגשה בשיהוי בניגוד להוראות החוק. לגופה של תביעה, הנתבעים הכחישו את האמור בחוות הדעת השמאית מטעם בעלי דירות הגן, והם ביקשו לשמור על זכותם להגיש חוות דעת שמאית מטעמם. באשר לשאלה האם התובעים זכאים לתשלומי איזון, קרי – האם הם אכן אינם יכולים להרחיב את דירותיהם בדומה להרחבות הנתבעים, נטען כי בידי חלק מבעלי דירות הגן, המשיבים 1-2, הייתה אפשרות להרחיב את דירתם במסגרת הבקשה להיתר, אך הם סירבו לכך. כמו כן, לטענת הנתבעים התובעים היו מעורבים בהליך אישור התב"ע ואף הוצע להם להיכלל במסגרת הגשת הבקשה אך הם סירבו לכך מטעמים שלהם. כמו כן, במקרה זה זכויות הבנייה אינן זכויות המהוות רכוש משותף אלא הקצאת זכויות בניה פרטניות המוקנות לדירות עצמן מכוח תב"ע נקודתית ביוזמת הנתבעים. ואולם גם אם מדובר ברכוש המשותף, יש להפחית מדמי האיזון את העלויות שנדרשו לייזום התב"ע לרבות עלויות משפטיות, היטל השבחה ועלויות נלוות נוספות, אשר שולמו על ידי הנתבעים בלבד.

7. בהמשך לאמור, במסגרת חוות דעת שמאית מטעם הנתבעים (שהוגשה לאחר הגשת כתב הגנה) נקבע כי אף אם דירות התובעים ניתנות להרחבה מצומצמת מזו של התובעים, הרי שהנתבעים 1-2 זכאים לסך של 788 ש"ח ואילו נתבעים 3-4 כלל אינם זכאים לדמי איזון. ואולם בהנחה שמגיעים דמי איזון מלאים הרי שנתבעים 1-2 זכאים לסך של 1,621 ₪ ואילו נתבעים 3-4 זכאים לסך של 1,418 ש"ח (בלי להיכנס לפרטי החישוב יצוין כי במסגרת חוות הדעת בוצעו הפחתות בגין עלויות עבור היטלי השבחה ועלויות תב"ע נקודתית בהן התובעים לא נטלו חלק).

8. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 5.7.2021 הצעתי לצדדים למנות מומחה מוסכם ומכריע מטעמי בנוגע לפסיקת תשלומי איזון בלי לפגוע בטענות הסף. הנתבעים דחו את ההצעה והגישו את הבקשה לסילוק על הסף, אותה, כאמור, דחיתי בהחלטתי מיום 5.9.2021. בקצרה, באותה החלטה קבעתי שאין לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנותה כטענת הנתבעים, שכן לפי לשון סעיף 71 לחוק המקרקעין עליה הסתמכו התובעים, אין הגבלה בזמן הגשת התביעה לתשלומי איזון כאשר אלה כלל לא הוצעו לו ולא שולמו, ולטענתם של התובעים הם זכאים להם.

9. בעקבות החלטתי לדחות את הבקשה לסילוק על הסף קיימתי דיון נוסף בתביעה ובסופו מיניתי את אינג' צבי רון כמומחה מוסכם (להלן – המומחה) כדי שיכריע בשאלה האם התובעים אכן זכאים לתשלומי איזון בהתאם למצב התכנוני ולמצב שבשטח, וככל שהתשובה לכך חיובית קבעתי שהמומחה יאמוד את דמי האיזון המגיעים לתובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חוות הדעת השמאית

10. ביום 9.1.2023 המומחה המציא את חוות הדעתו השמאית שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. מסקנותיה העיקריות של חוות הדעת הן שדירות הנתבעים אינן ניתנות להרחבה וששאלת תשלום דמי האיזון צריכה להיגזר מהכרעה בשאלה המשפטית למי שייכים **קניינית** אחוזי הבניה שנוצלו על ידי התובעים, בעלי המרפסות.

11. מחוות הדעת עולה כי על השטח מושא התביעה חלות כמה תכניות שהרלוונטית לעניינו היא תכנית ח/מק/156 (505-0115717) שפורסמה ביום 27.2.2018 ומטרתה הגדלת זכויות בניה בשטחים עיקריים לצורך הגדלת מרפסות קיימות. התכנית חלה על הבית שברחוב אהרון יריב 4 בלבד והיא כוללת נספח מחייב לעניין מיקום המרפסות (להלן – **התב"ע**). עוד עולה מחוות הדעת שקיימת בקשה לתיקון צו בית משותף (ללא תאריך או חתימה) להגדלת שטחי המרפסות הרשומות כהצמדות בדירות התובעים וממנו אף עולה שלדירות התובעים לא חל שינוי בחלק היחסי ברכוש המשותף.

12. באשר לשאלה אליה נדרש המומחה במסגרת כתב המינוי - האם התובעים אכן זכאים לדמי איזון מאחר שאינם יכולים להרחיב את דירתם בשיעור בו הורחבו דירות הנתבעים נאמר בחוות הדעת כלהלן (ההדגשה במקור – א"ש):

"תכנית בניין עיר 502-0115717 (התכנית הנדונה – ח/מק 156 – אהרון יריב 4 – הרחבת מרפסות) הינה תכנית מתאר נקודתית, שהוגשה ויוזמה ע"י נציגי דיירי הבניין הנדון, אשר כל מטרתה הינה הרחבת מרפסות קיימות בבניין הנדון בשטח כולל של 295 מ"ר עיקרי בבניין אחד משני הבניינים הניצבים על החלקה הנדונה.

בהתאם למכלול הממצאים אשר הוצגו בפניי, עולה בין היתר כי בעלי הזכויות בחלקות המשנה, להם הוקנתה הזכות לביצוע הרחבת המרפסת, הינם יוזמי התכנית ונשאו מכספם הפרטי (ולא מכספי נציגות הבית המשותף) בכלל העלויות הנדרשות הכוללות בין היתר הוצאות להכנת תכנית המתאר הנדונה, הוצאות משפטיות, תשלום היטל השבחה והוצאות נוספות וללא כל השתתפות יתרת דיירי הבית המשותף הנדון (מבנה 1) ודירות הבית הנדון אשר במסגרתה הוראות התכנית לא הוקצו זכויות בנייה להרחבת מרפסות דירותיהם.

כמו כן, מעיון במסמכי (תקנון, תשריט ונספח הבינוי) התכנית הנדונה עולה בין היתר כי זכויות הבניה המוקנות במסגרת התכנית הנדונה הינן זכויות בנייה ייחודיות בעלות ייעוד ואופן ניצול בלעדי המוגדרים במסגרת תקנון תכנית המתאר ומיועדות במקרה הנדון לצורך הרחבת מרפסות קיימות בדירות ספציפיות בבניין הנדון בהתאם לנספח הבינוי המחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעניין מיקום השלמת המרפסת וניצול זכויות הבנייה הנדונות המיועדות בהתאם להוראות התכנית להרחבת המרפסות באופן בלעדי.
בהתאם להוראות הבינוי בתקנון התכנית הנדונה, נקבע בין היתר, כי לא תותר סגירת מרפסות בכל צורה שהיא ולא תותר תוספת שטחים שלא לצורך הרחבת המרפסות כאמור לעיל.

כמו כן, בהתאם להוראות התכנית נקבע כי לא ניתן יהיה לנייד שטחים שלא ינוצלו לטובת הרחבת המרפסות כאמור לשימושים אחרים, דהיינו זכויות הבנייה המוקנות להרחבת המרפסות (השלמת מרפסת מדלגות) הינן זכויות ייחודיות להרחבת המרפסות בהתאם לנספח הבינוי כאמור לעיל.

בהתאם לתכנית היתר בניה מס' 20180291 הנזכרת לעיל עולה בין היתר כי סך שטח המרפסות המבוקש לתוספת הינו 244.93 מ"ר עבור הרחבת מרפסות קיימות ב - 21 יח"ד מתוך 26 יח"ד קיימות בבניין, וללא ניצול זכויות הבנייה ו/או ביצוע בדירות הגן.

בהתאם לתיקון צו רישום הבית המשותף כפי שהוצג בפניי, עולה בין היתר כי ביצוע הרחבת שטחי המרפסות לא צפוי להביא לשינוי בחלק היחסי ברכוש המשותף של חלקות משנה 27-28 המהוות את דירות הגן הנדונות וזאת ביחס למצב הקיים בטרם הרחבת המרפסות ותיקון רישום הבית המשותף תוך רישום שטחי ההרחבה.

לאחר בחינת מכלול האמור לעיל והוראות החוק כמפורט לעיל, ובהתחשב בהוראות המצב התכנוני אשר במסגרתו לא קיימות זכויות בניה להרחבת דירות הגן, מכוח הוראות התכנית הנדונה הקובעת הוראות להרחבת מרפסות דירות הבית הנדון ללא אפשרות ניצול הזכויות המוקנות במיקום אחר מהקבוע בנספח הבנוי אשר מחייב לעניין מיקומן של המרפסות הנדונות **הנני סבור כי דירות התובעים אינן ניתנות להרחבה בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (אינן ניתנות להרחבה כלל) באופן המזכה את בעלי הזכויות בתשלומי איזון כמפורט לעיל."**

13. באשר לתחשיב דמי האיזון, המומחה התייחס לשווי השימוש באחוזי הבנייה שנוצלו בהתאם לשתי חלופות שמאיות: האחד, בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הזכויות בבית המשותף כולו (על שני הבניינים שבו) בהתאם לנסח הרישום; והשני, בהתאם לחלק היחסי של בעלי הזכויות במבנה הנדון. כדי לסבר את האוזן, שני התחשיבים מגיעים לתוצאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דומה למדי לפיה שווי דמי האיוון (לפי סך של 8,600 ש"ח למ"ר בנוי) עבור התובעים נע סביב הסך של כ-16,000 ש"ח בממוצע.

14. כמו כן, המומחה התייחס בחוות הדעת בעניין מכלול העלויות שהושתו על התובעים לצורך קבלת זכויות הבניה שלדעת המומחה צריכות להתקזז עם דמי האיוון, כלהלן:

"... לאחר בחינת מכלול האמור לעיל ובין היתר הוראות החוק המפרטות לעיל והמקובלות במקרה הנדון הנני סבור כי בעת בחינת תשלומי האיוון הראויים יש להביא בחשבון את מכלול העלויות אשר נדרשו לצורך יצירת ההשבחה וזכויות הבניה הנדונות ובין היתר עלות ייזום תכנית המתאר, הוצאות משפטיות קשורות, היטל השבחה בגין מימוש הזכויות וכו' בהם נשאו הנתבעים באופן מלא.

מכל מקום, ניתוח מכלול האמור לעיל מהווה ניתוח משפטי של מכלול הוראות החוק והמקובלות במקרה הנדון, ועל כן המחלוקת שבין הצדדים ביחס לתשלומי האיוון במקרה הנדון אשר הינם פועל יוצא מזכויות בניה ייחודיות אשר הוקנו לבעלי הזכויות בגין עמלם העצמאי תוך ייזום תכנית מתאר המקנה את זכויות הבניה להרחבת המרפסות הינה מחלוקת משפטית לפתחו של כב' בית המשפט".

15. הנתבעים הגישו שאלות הבהרה למומחה באמצעות שמאי מטעמם, שעיקרן בעניין הימנעות המומחה מלהכריע בטיעון הנתבעים ביחס להעדר שימוש ברכוש המשותף בשל בניית המרפסות. כמו כן, המומחה נשאל בנוגע לקביעתו כי דירת התובעים אינה ניתנת להרחבה, שלא נלקח בחשבון הרחבות שערכו התובעים וכן לעניין אופן חישוב הפיצויים לרבות בחישוב העלויות הנוגעות לפרויקט הרחבת המרפסות.

16. בתשובות המומחה (מיום 13.2.2023) הובהר כי השאלה המשפטית הנתונה למחלוקת בין הצדדים היא האם זכויות הבניה מושא התביעה מהוות זכויות משותפות או זכויות ייחודיות וזאת בהתאם לתכנית המתאר השוונת. כמו כן, הובהר שדמי האיוון שנקבעו במסגרת חוות הדעת נקבעו ביחס לניצול זכויות הבניה ולא אופן ניצול הזכויות. כמו כן, נאמר כי חוות הדעת נערכה על סמך המצב התכנוני היום, לפיו לא ניתן להרחיב את דירות התובעים, עם זאת המומחה אישר שבמהלך ביקורו נאמר לו שהוצע לתובע להצטרף לתכנית ההרחבה אך הוא סירב. כמו כן, המומחה נימק את קביעותיו ביחס למקדם התאמה וסך עלויות לצורך מימוש ההשבחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכומי הצדדים

17. לאחר הגשת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה ובהתאם להסדר הדיוני, הצדדים הגישו את סיכומיהם, כלהלן:

18. מטעם התובעים נטען כי זכויות הבניה שאותן ביקשו הנתבעים לנצל מכוח התב"ע שחלה על המקרקעין מהוות נכס משותף שלשם ניצולן היה צורך בהסכמה פוזיטיבית של התובעים וללא הסכמה כאמור לא היה בידי הנתבעים רשות לבנות את ההרחבות למרפסות. בנוסף על כך לפי התב"ע דירות הגן של התובעים לא היו רשאיות לנצל את זכויות הבנייה הנ"ל. משכך, הנתבעים מחויבים לאזן את החוסר של התובעים בכך שלא יכלו לנצל את זכויות הבנייה וזאת באמצעות תשלומי איזון. התובעים נתמכים גם בחוות הדעת של המומחה אשר קבע כי הם אינם יכולים על פי דין להרחיב את דירתם בשיעור בו הורחבו דירות הנתבעים ומשכך הם זכאים לתשלומי איזון.

19. הנתבעים טענו מנגד כי התביעה הוגשה שלא בתום לב, ולראייה שהתובעים עשו כל אשר לאל ידם כדי לעכב את הרחבת המרפסות, בניגוד לקבוע בתקנון המוסכם, וזאת עד להתערבות שיפוטית שחייבה את התובעים לאפשר לנתבעים לבצע את העבודות. מכאן, כי התביעה דנא היא משקל נגד לתביעת הנתבעים בגדרה גם נקבע כי יישקלו הוצאות לטובת הנתבעים. כמו כן, נטען שהתובעים סירבו לאורך כל הדרך להצעות הנתבעים והתנגדו לבקשה לשינוי התב"ע ועל כן הם מנועים כעת מלתבוע דמי איזון. למצער, יש ליתן את הדעת בשאלת השיהוי וחוסר תום הלב בקביעת דמי איזון, ככל שיקבעו. לגופו של עניין באשר לחוות הדעת התובעים מציינים כי המומחה הצהיר שהייתה הצעה בפני התובע מיקה להרחבה ושהיא סירב לכך ולגבי התובעים זאובך המומחה ציין כי קיימת בדירתם הרחבה שלא לפי היתר. כמו כן, הנתבעים הפנו לקביעת המומחה כי הואיל ואין בתקנון המוסכם הוראה אחרת, על כל בעלי הדירות בבית המשותף היה להשתתף בהוצאות הוצאת ההיתר בנוגע למרפסות. משכך, ככל שהתובעים אכן זכאים לדמי איזון, אלה צריכים להיות מקוזזים עם ההוצאות בהן התובעים לא השתתפו. הנתבעים גם מלינים על חלק מקביעותיו של המומחה ועל סוגיות שנותרו פתוחות במסגרת חוות הדעת, כגון קביעת המקדם לצורך חישוב ערך.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

20. על המתווה הנורמטיבי ביחס לתביעת דמי איזון בהתאם לסימן ג1 לפרק ו לחוק עמדתו בהרחבה בהחלטתי מיום 5.9.2021. לענייננו אומר בקצרה, כי המחוקק כלל בסעיפים 71ב(ד)-71ב(ו) שבסימן ג1 לחוק מנגנונים של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להרחבה או שההרחבה האפשרית של דירתו **פחותה** מחלקו היחסי ברכוש המשותף. זאת, כחלק ממנגנוני איזון שניתנו במסגרת ההסדר בחוק ביחס לאפשרות של בעל דירה להרחיב את דירתו על חשבון חלקים מסוימים מהרכוש המשותף ללא צורך בהסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף.

21. את סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין אשר קובע את מנגנון תשלומי האיזון יש לקרוא עם סעיף 71ב(א) שעניינו "בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית... וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה". זאת, על רקע תיקון 18 לחוק אשר נועד להקל על בעלי דירות להרחיב את דירתם תוך ניצול אחוזי הבניה הנדרשים לכך.

לצורך הנוחות אביא את לשון הסעיפים הרלוונטיים כפי שמוסדרים בסעיף 71ב לחוק:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא החלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

...

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

"....

לענייננו יצוין כי על פי הפסיקה הסעיף חל גם כאשר מדובר ברכוש משותף שכבר הוצמד לדירות ונדרשת הסכמה לניצול זכויות הבניה בלבד (רע"א 11017/08 **פל נ' ליבוביץ**, בפסקה 15 (16.8.2021)), כאשר זכויות בנייה אינן מהוות "רכוש משותף" לפי ההגדרה הפורמלית אך **ככלל** קיים בהן שיתוף של כלל בעלי הדירות (ראו, לדוגמה, ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי**, פ"ד נד(3) 389, 393 (2000) (להלן – **עניין גלמן**); ע"א 6900/14 **לויט נ' בנבנישתי** בפסקה 10



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(28.9.2016) (להלן – **עניין לויט**); תיק (מפקחת על רישום מקרקעין ת"א) 5/168/18 **לוטן נ' אלבז** בפסקה 20 (17.7.2022) (להלן – **עניין לוטן**)).

22. לצורך השלמת התמונה אציין גם את סעיף 71 המסדיר את מנגנון הגשת התביעה למפקח על המקרקעין במקרה שבו הצדדים לא הגיעו להסכמה בנוגע להחלטת ההרחבה או גובה דמי האיזון, כבענייננו, כלהלן:

71"ג. (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) הוראות סימן ד' לפרק זה יחולו על הדיון בפני המפקח, בשינויים המחוייבים.

(ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין.

(ה) אין בפניה למפקח, כשלעצמה, כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת."

ואמנם, בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבל החלטה בשיעור שנקבע בחוק להרחבת דירות על חשבון הרכוש המשותף. ככלל, בעלי דירות שדירתם אינה מאפשרת הרחבה כאמור, זכאים לקבל תשלומי איזון מבעלי הדירות אשר נהנים מניצול חלקו היחסי של בעל הדירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה.

המיושם לענייננו

23. כפי שעולה מהעובדות שפורטו לעיל ומסיכומי הצדדים עיקרה של השאלה המשפטית המצריכה הכרעה היא בסוגיית השיוך הקנייני של זכויות הבניה מושא תכניות הרחבת המרפסות. קרי, האם זכויות הבניה שניתנו לנתבעים שייכות לכלל בעלי הדירות ומחמת חוסר ניצולם על ידי התובעים האלה זכאים לתשלומי איזון, או שמא זכויות אלה, מעצם טיבן וטבען, שייכות קניינית לנתבעים ועל כן התובעים אינם זכאים לתשלומי איזון. ככל שיתברר כי מדובר בזכות קניינית השייכת לכלל בעלי הדירות לרבות התובעים יש להכריע בשאלת גובה התשלומים המגיעים להם בגין הפגיעה הנטענת בשל אותה הרחבה שביצעו הנתבעים. בהקשר זה אומר כי לשיטתי, מיקומה הגאומטרי של שאלת תום הלב והשיהוי ברכיב השני של שיעור התשלומים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אפשרות הנתבעים לנצל את זכויות הבנייה בהתאם לתכנית

24. טרם אגיע לדון במישור הזכאות אקדים ואומר כי לפי חוות הדעת של המומחה, בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין מושא התביעה אין כיום לתובעים, בעלי דירות הגן, אפשרות לנצל את הזכויות שניתנו לבעלי הדירות במסגרת שינוי התב"ע. זאת, שכן התכנית המדוברת עניינה בהרחבה מרפסות בלבד ולא ניתנת לניצול במקומות אחרים. חוות הדעת בעניין זה לא נסתרה על ידי הנתבעים (ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002)). ואולם לטענת הנתבעים, הנסמכת גם על תשובת המומחה לשאלות ההבהרה, היו לתובעים הזדמנויות להצטרף לנתבעים ולהנות גם כן מזכויות בניה בהתאם לתכנית, אך מאחר שהתובעים בחרו מרצונם שלא להצטרף לבקשה לתכנית הם לא קיבלו זכויות בניה כמו הנתבעים ומשכך הם אינם זכאים לתשלומי איזון. טענה זו אין בידי לקבל, מאחר שאין בה כל רלוונטיות לעצם שאלת הזכאות לקבל תשלומי איזון. יצוין אף שהנתבעים לא הביאו כל אסמכתא התומכת בעמדתם, וככל שיגעת לא מצאתי פסיקה התומכת בתזה זו. מנגד, לשון החוק ברורה והיא מאפשרת יצירת איזון בין בעלי הדירות בדרך של תשלומי איזון ככל שבעלי דירות מסוימים אינם יכולים בפועל להרחיב את דירתם. כאמור, תשלומי איזון נועדו לאזן את הפרת השוויון בין בעלי הדירות בעצם הרחבה של הדירות הקיימות שיכולה להתבצע גם ללא הסכמת כלל בעלי הדירות, ומשכך עצם ההימנעות של התובעים להיכלל בתכנית ואף התנגדותם להרחבות אינן מאיינות את זכותם לתשלומי איזון. למצער, טענה זו עניינה בתום הלב של התובעים שמיקומה, כאמור, בשאלת גובה התשלומים.

האם זכויות הבנייה בהתאם לתכנית משויכות לנתבעים?

25. ומכאן לסוגיה העיקרית המצריכה הכרעה – האם זכויות הבניה שקיבלו הנתבעים בשל התכנית להרחבת המרפסות שייכות קניינית לכלל בעלי הדירות או רק לנתבעים עצמם. סוגיה זו היא עובדתית בעיקרה הטעונה הוכחה (עניין לויט, שם), כאשר ברירת המחדל כפי שהוזכר לעיל היא שזכויות בנייה מהוות נכס בבעלות משותף שמחולק בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (שם; עת"מ (ת"א) 70277-05-18 טליאט נ' ועדת ערר לתכנון ולבנייה מחוז ת"א (18.12.2018)). כמו כן, כבר נקבע בפסיקה לא אחת כי בהעדר קביעה מפורשת אחרת, תוספת זכויות בנייה הניתנות לבעל דירה מסוים, כגון בעליה של דירה בקומת הגג לו ניתן היתר לבנות על הגג, אינן זכויות ייחודיות לבעל הדירה (עניין גלמן, בעמ' 393; ת"א (שלום הרצ'י) 4784-11-16 רוז נ' ארנן, בפסקה 24 והאסמכתאות שם (25.12.2018) (להלן – עניין רוז)). על כן, יש לבחון האם עלה בידי הנתבעים להוכיח שבמקרה דנא מדובר בחלוקה אחרת של אותן זכויות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. בהעדר התייחסות קונקרטית בתקנון הבית המשותף לשאלת הבעלות בזכויות בניה, התשובה לשאלה זו צריכה להיגזר מפרשנות התכנית מושא התביעה – קרי האם מדובר בתכנית כללית המקנה זכויות בנייה לבית המשותף כולו או תכנית ספציפית לבעלי המרפסות בלבד (עניין רוז, בפסקאות 23-26; עניין לוטן בפסקה 46), כאשר מלאכת הפרשנות צריכה להיעשות בהתאם לכללי פרשנות הדין (סעיף 1 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש]; עת"מ (ים-) 1052/04 טאובר נ' הועדה המחוזית ירושלים (6.3.20225) שהובא בעניין רוז) בהתאם ללשון התכנית ותכליתה.

27. עיון בתכנית הרחבת המרפסות (ח/מק/156) מעלה כי היא אינה קובעת קביעה מפורשת באשר לשיוך הקנייני של זכויות הבנייה, עם זאת ניתן לטעמי למצוא בה יתדות לכך שהזכויות הנתונות הן עבור כלל בדירות בבית המשותף. כך, בסעיף 5 לתכנית: "טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" נקבע כך:

תכנית מס': 505-01157-7 שם התכנית: ח/מק/156 אהרון יריב-4 הרחבת מרפסות

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע									
יחיד	תיאור	מס' ח"ד	מס' קומות	שטחי בניה (מ"ר)			מס' ח"ד	מס' ח"ד	מס' ח"ד
				שטח ח"ד	שטח ח"ד	שטח ח"ד			
1	מגורים	52	10	4015	270	100	5	3	5
2	מגורים	52	10	4015	270	100	5	3	5

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בתוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.

גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מסוימת על הוראה כללית.

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המיידיים בתכנית זו.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע:

- (1) השטח העיקרי כולל 295 מ"ר ששטחו עשוי תכנית זו למסמכות בלבד.
- (2) עשוי התכנית התקפות.
- (3) בקומות קרקע: דירות נג + 1 קומות מול.
- (4) מ-4 עמוד 3 קומות תחתונות.
- (5) מ-4 עמוד מנדל.
- (6) מ-9 עמוד קומות תחתונות.
- (7) מ-4 עמוד מנדל.

קריאה פשוטה של הסעיף מעלה כי הזכויות ניתנו עבור כלל בעלי תתי החלקות (52) בבית המשותף, ודירות הגן אף הוזכרו באופן מפורש במסגרת הערות לטבלת הזכויות שהן חלק ממצבת הזכויות.

28. מנגד, מטרת התכנית מוגדרת בתכנית עצמה כך "הגדלת זכויות בניה בשטחים עיקריים בבית משותף קיים, לצורך הגדלת מרפסות קיימות" – כלומר הגדלת זכויות בניה לצורך מרפסות בלבד. במסגרת הוראות הבינוי התכנית אף מגדירה כיצד תבוצע בניה המרפסות וקובעת כי "לא תותר הוספת שטחים שלא לצורך הרחבת המרפסות ולא ניתן יהיה לנייד שטחים שלא ינוצלו לטובת הרחבת המרפסות לשימושים אחרים". העולה מן האמור שהתכנית מתייחסת באופן ספציפי לזכויות הבנייה וקובעת כי הן ניתנות למימוש לצורך הגדלת המרפסות בלבד ולא ניתן לנייד אותן לצרכים אחרים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. על רקע האמור אני סבור שלשון התכנית סובלת את שתי הפרשנויות: גם זו הקובעת כי זכויות הבנייה משויכות לכלל בעלי הדירות בבית המשותף וגם זו המשייכת את זכויות הבנייה לבעלי הדירות בלבד. משכך, יש לבחור את הפרשנות העולה בקנה אחד עם תכלית התכנית ותכלית תשלום דמי האיזון כפי שעולה מלשון החוק. בהקשר זה ייאמר כי התכנית אינה מתיימרת לקבוע בעלות קניינית ביחס לזכויות הבניה שכן תכליתה הבלעדית היא לקבוע עקרונות תכנון ולא קביעות בעלות, ומשכך הנטייה היא שלא לתת לתכנית משקל פרשני בעניין הזכויות הקנייניות אלא במקרים חריגים (ראו עניין רוז, בפסקה 36).

30. אם כן, יש לחזור לעיקר ולבחון את עיקרי התכנית על רקע התכלית של תשלומי איזון. בהקשר זה טענו התובעים בסיכומיהם כי ללא הסכמה פוזיטיבית של כלל בעלי הדירות בעל דירה אינו רשאי להרחיב את דירתו ולנצל זכויות בניה, מכאן שאנחנו מצויים במצב של זה (המרחיב) נהנה וזה (המתנגד) חסר שניתן לאזנו באמצעות תשלומי איזון. טענה זו אינה מדויקת, שכן המנגנון של תשלומי איזון חוקק על רקע תיקון 18 לחוק אשר אפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו גם ללא הסכמת כלל בעלי הדירות. דהיינו, לשם הרחבה של דירה אין צורך בהסכמה פוזיטיבית של בעלי הדירות ובעל דירה רשאי להרחיב גם במקרה של התנגדות של מי מבעלי הדירות (כל עוד יש לו רוב דרוש). תשלום דמי האיזון נועד איפוא לפצות את אותו מתנגד או גם מי שלא התנגד, כל עוד עמד בתנאים שבחוק. מכל מקום, העיקרון שעליו מצביעים התובעים הוא נכון, שבעל דירה הנהנה מזכויות בניה שאלהן מצטרפות זכויות קנייניות של הרחבת מרפסות ברכוש המשותף צריך לפצות את מי שלא יכול ליהנות מהן.

31. לענייננו, העילה לתשלומי איזון נובעת בעיקרה מהגדלת זכויות הבנייה לצורך הרחבת המרפסות. על פי הפסיקה, אין די בכך שזכויות הבניה ניתנו לצורך הגדלת המרפסות בלבד כדי לשייך קניינית את הזכויות לבעלי המרפסות אלא אם נקבע אחרת בתקנון המוסכם. בעניין רוז, שעסק בתכנית הרחבה באמצעות בניה על גגות בתים משותפים הגיע בית המשפט למסקנה לפי זכויות בניה אינן משויכות קניינית לבעלי הגגות וזאת נימק במספר טעמים: הוטעם כי ייתכן שאפשר יהיה לנצל את זכויות הבניה שמעניקה התכנית גם בהמשך בדרך של הליך הקלה או בתכנית נקודתית בסמכות הוועדה המקומית ושייתכן שבעלי דירות אחרות ירצו לרכוש את זכויות הבניה ולממש את הפוטנציאל בעתיד. כמו כן, בית המשפט עמד על כך שמדובר בזכויות בעלות ערך כלכלי רב וביסס את קביעתו בטעמי שוויון וצדק חלוקתי, וזאת כדי שהזכות הכלכלית תחולק בין כלל בעלי הדירות ולא תעשיר רק את בעלי הגגות על חשבונם של יתר בעלי הדירות (**שם**, בפסקאות 44-49; וראו בעניין **לוטן** בפסקה 47). טעמים אלו יפים, בשינויים המחויבים, גם בענייננו. אף אוסיף ואומר כי בענייננו לא עלה בידי הנתבעים לסתור את ההנחה לפיה זכויות הבניה לא שויכו קניינית אליהם. נהפוך הוא. הנתבעים הקדישו טענותיהם במיוחד בשאלת הניצול הפיזי של חלקי הרכוש המשותף וטענו בהקשר זה כי למעשה נוצלו זכויות בניה שהיו קיימות ולא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בניצול של החלקים המשותפים (סעיף 15 לסיכומים). ככל שירדתי לסוף טענת הנתבעים בעניין זה דומני כי יש בה חיזוק של ממש לטענת התובעים במסגרת כתב התביעה (סעיף 13) כי לא מן הנמנע שהנתבעים השתמשו בחלקם היחסי של התובעים לצורך הגדלת זכויות הבניה. קרי, שזכויות הבניה על פי התכנית ניתנו על בסיס זכויות בניה קיימות שלתובעים חלק קנייני בהן. משכך, טענה זו לפיה הזכויות שניתנו במסגרת התכנית משויכות לדירות הנתבעים אין לה על מה שתאחז.

סיכום ביניים

32. אני סבור כי התובעים הוכיחו את זכותם לתשלומי איזון בגין מימוש זכויות הבניה שניתנו במסגרת התכנית מושא התביעה ובאשר התובעים אינם יכולים לממש זכויות אלה.

תשלומי האיזון

33. לאחר שקבעתי שהתובעים זכאים לתשלומי איזון יש לפנות לקביעת התשלומים המגיעים להם. בהקשר זה הציג המומחה שתי חלופות חישוב – האחת, בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הזכויות בבית המשותף כולו (על שני הבניינים שבו) בהתאם לנסח הרישום; והשנייה, בהתאם לחלק היחסי של בעלי הזכויות במבנה הנדון. כפי שעולה משאלות ההבהרה מטעם הנתבעים הם מצדדים בחלופה השנייה, ואילו התובעים לא טענו בעניין זה בסיכומיהם.

34. לאחר העיון אני סבור כי יש לבכר את החלופה השנייה המתייחסת לבניין ולא לבית המשותף כולו, מאחר שהוא מושא התביעה והעבודות בוצעו בו. לטעמי חלופה זו משקפת בצורה נכונה יותר את המצב המשפטי והעובדתי החל על המקרקעין וזאת על רקע הוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין ותכליותיו שעליהן עמדתי לעיל. עם זאת, יש להדגיש כי אין בקביעה זו כדי להשליך על זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות בבית המשותף כולו, אלא שלצורך החישוב דומה כי בידוד הבניין בו נעשו העבודות יותר מסתבר מלקיחת כלל הבית המשותף בחשבון. מכל מקום, כפי שאראה להלן לשאלה זו אין נפקות מעשית בסופו של יום לאור קביעתי להלן שיש לקזז את דמי האיזון בהוצאות ששולמו שעודפות על התשלום המגיע לנתבעים.

35. במסגרת שאלות ההבהרה הנתבעים תקפו את חוות הדעת במספר נושאים שחלקם הוזנחו במסגרת הסיכומים. בין היתר עמדו על כך שהמומחה קבע במסגרת חוות הדעת מקדמי התאמה שלשיטתם אינם מייצגים את הנוהג וזאת ללא כל אסמכתא התומכת בטיעונם (שאלה 6 לשאלות ההבהרה). מנגד, המומחה קבע בתשובתו כי מקדמי ההתאמה שנקבעו הם הראויים בשים לב למכלול הגורמים ובשיקולים שבחוות הדעת ותרומתם למקרקעין. לאחר העיון אני סבור כי לא עלה בידי הנתבעים לסתור את קביעת המומחה בעניין זה ועל כן זו מקובלת עליי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. על כן, בהתאם לחלופה ב' שבעמ' 42 לחוות הדעת הנתבעים מחויבים לשלם על פניו סך של 17,330.38 ש"ח לטובת התובעים מיקה וסך של 15,164.00 ש"ח לטובת התובעים זאובר, בהתאם לחלוקה לפי האמור בטבלה שבעמ' 2 לחוות הדעת.

37. עם זאת, סבורני כי מהסך המגיע לתובעים ברכיב דמי האיזון יש להפחית את העלויות של ייזום התכנית ותשלומים נלווים אותם נאלצו הנתבעים לשאת בלי שהתובעים השתתפו בהוצאות אלה. מסקנה זו נתמכת הן בסעיף 3 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 (וראו, בהיקש, פש"ר 26420-08-16 **מדליס נ' יפה**, בפסקה 26 (15.11.2021)) והן בהוראת סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (וראו, בהיקש, ע"א 44418-06-14 **עיריית נצרת נ' אספקה טכנית ריבחי קעואר** (8.2.2015)).

38. בחוות דעתו קבע המומחה כי העלויות בפועל שהובאו בחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים נמצאו ראויות אך לא הופחתו בפועל במסגרת חוות הדעת של המומחה מטעמי (ראו תשובת המומחה בסעיף 7(א)). בנספח 2 לחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים פורטו ההוצאות לייזום התכנית לרבות הוצאות משפטיות המגיעות לסך של 152,442 ש"ח. מלבד זאת, הובאו בחשבון "הוצאות עודפות" שעיקרן בגין התנהלות המשפטית מול התובעים המגיעות לכ-317,000 ש"ח. ואולם עיון בטבלת השמאי ביחס להוצאות לייזום התכנית מעלה כי חלק מההוצאות שנלקחו בחשבון כוללות גם כן הוצאות משפטיות והוצאות עבור שמאות בגין הייצוג בהליך בפני בלי לקבוע מסמרות אומר כי על פניו הפקת רווח לתובעים בשל התכנית צריכה להיות מקוזזת עם הוצאות ישירות בלבד ביחס לייזום התכנית שבלעדיה התובעים לא היו זכאים לאותו רווח. לאחר ששקללתי את סך ההוצאות הישירות בהתאם לאמות מידה אלה, הגעתי לסך כולל של כ-87,000 ש"ח בלבד. ואולם במקרה דנא בכל חישוב, גם המינימלי ביותר, סכום ההוצאות בגין ייזום התכנית עולה על סך דמי האיזון המגיעים לתובעים ועל כן אין צורך להכריע בשאלת סוג ההוצאות המחייבות קיזוז מדמי האיזון.

39. נוכח האמור נראה כי סך ההוצאות בגין ייזום התכנית עולה על סך הפיצוי המגיע לתובעים לפי חוות הדעת של המומחה מטעמי ועל כן התובעים אינם זכאים בפועל לתשלומי איזון. התוצאה האופרטיבית היא שהתביעה לתשלום דמי איזון נדחתה.

פסיקת הוצאות

40. הכלל בפסיקת הוצאות הוא כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 **אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**), הקובעת כך "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי דין". יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152).
41. לאור התוצאה שהגעתי אליה, לפיה התביעה נדחתה, נכון היה לפסוק הוצאות לטובת הנתבעים. כמו כן במסגרת החלטתי מיום 5.9.2021 בה דחיתי את הבקשה לסילוק התביעה על הסף כתבתי את הדברים הבאים:

בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, אבקש להעיר כי על אף שאין לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנותה, אין להתעלם מתום ליבם של הצדדים. עיון בפסיקה מעלה כי תום הלב של הצדדים הוא שיקול דומיננטי בכל הנוגע להתנגדויות לביצוע עבודות הרחבה של דירות בבית המשותף (ראו, לדוגמה: ע"א (חי) 835/08 צבי נ' פרי (18.11.2019); עש"א (חי) 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב (16.8.2010)). כך, לדעתי, יש גם ליתן משקל לתום הלב של הצד התובע תשלומי איזון, כגון כאשר ניכר שהתביעה נועדה לעכב את העבודות או להוות דרך עוקפת למניעתן לאחר שהתנגדותו לגופן של עבודות לא צלחה. או כאשר הוכח כי התובעים ויתרו על זכותם באופן מפורש לתשלומי איזון. בענייננו, לא נעלמו מעיני טענות בעלי דירות המרפסות בכתב התביעה באשר להצעות שהוצעו בשעתו לבעלי דירות הגן לשימוש בזכויות בניה לצורך הרחבת דירותיהם וכן העדר שיתוף הפעולה מצד מי מהמשיבים. ואולם, בשלב זה איני סבור שהמבקשים הרימו את הנטל בעניין זה, וגם טענות מעין אלה ראוי שיתבררו במסגרת ההלך העיקרי.

אזכיר כי דברים אלו לא באו בחלל ריק, שכן התובעים מנעו מהנתבעים לבצע את עבודת הרחבת המרפסות משטח גינתם והעבירו אותם דרך ארוכה ומתישה דרך דיונים רבים ומינוי מומחה, שהסתיימה בהסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין. התביעה דנא הגיעה לאחר או במקביל לאותה דרך חתחים, לאחר שאין מחלוקת שהנתבעים עשו רבות כדי לפייס את התובעים ולפצותם.

42. משכך ובנסיבות המתוארות, בשקלול הנאמר לעיל, התובעים ישלמו יחד ולחוד את הוצאות הנתבעים (בכללם) בסך 10,000 ש"ח שישולמו לנתבעים תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום כ"ב ניסן, תשפ"ג (13 אפריל 2023) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון